

1520221-64.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... dos conhecidos "gerentes do tráfico" é que são autorizados a fazê-lo, sinalizando a proximidade do réu com atividades ilícitas.

Não é demais ressaltar que a atuação do acusado no tráfico de drogas lhe serviria como forma de sustento, pois informou passar por dificuldades financeiras. Foi juntado aos autos documento em que pessoa de prenome Edmilson atesta que o réu estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1520221-64.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520221-64.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICOL DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

MAICOL DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 18h00, na Rua dos Coqueiros, nº 9.999, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para venda e entrega de terceiros, 95 porções de cocaína, com peso total bruto de 110g, 36 porções de cocaína, com peso total bruto de 140g e 13 porções de skunk, com peso total bruto de 12g, substâncias psicotrópicas e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia foi recebida em 26/11/2021 e o réu foi citado (fls. 50/52). Resposta à Acusação às fls. 48/49.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela fragilidade da prova e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão, aplicação do redutor

em grau máximo, a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fls. 08/09), fotografia (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 12/13), laudo pericial (fls. 114/116), bem como pelos elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial, o réu optou em permanecer em silêncio. Em Juízo o confessou o teor da denúncia, aduzindo ter sido convidado para a empreitada, o que aceitou devido a dificuldades financeiras.

A testemunha Pedro Daniel Feliciano dos Santos Monteiro, policial civil disse que foram apurar uma denúncia de tráfico de drogas em local conhecido como Biqueira do Guanabara. Informou que estavam em viatura descaracterizada e, a pé, quando chegaram na região de mata, o acusado, que estava sentado em uma pedra, tentou correr e conseguiram detê-lo. Narrou que ao lado do acusado havia uma sacola plástica com as drogas apreendidas e um pouco de dinheiro disse que estava traficando por dificuldades financeiras. Informou que dentro da biqueira só havia o acusado, mas na rua dos coqueiros havia o fluxo de pessoas. Negou conhecer o denunciado previamente aos fatos. Disse que quando estavam andando viram umas pessoas indo até onde o acusado estava e voltando. Afirmou que a campana se deu deambulando.

A testemunha Ismael Vieira da Silva, também policial civil, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de ofício, aduzindo que o réu disse que tinha filhos e precisava de dinheiro para sustenta-los. Negou conhecer o acusado previamente aos fatos.

A confissão do réu se encontra respaldada pelos demais elementos de prova. De fato, o denunciado narrou que aceitou um convite para comercializar as drogas, devido a dificuldades financeiras.

Na mesma direção se deu o depoimento das testemunhas, policiais civis que efetuaram a abordagem ao acusado e que afirmaram que o local dos fatos é conhecido ponto de venda de drogas na comarca. Narraram as testemunhas que receberam denúncia a respeito do comércio espúrio na região e que lograram êxito em visualizar o réu sentado em uma pedra, com uma sacola, que continha os entorpecentes, ao seu lado. Finalizaram as testemunhas seus depoimentos aduzindo que o réu confessou a traficância, ao argumento de que enfrentava dificuldades financeiras e que aquele seria seu primeiro dia.

Não é demais ressaltar que o fato do réu enfrentar dificuldades financeiras não se constitui, em nenhuma medida, excludente ou ao menos atenuante de sua responsabilidade. Como cediço, a maior parte da população vem enfrentando situação de penúria e, se decidissem resolvê-la por meio do cometimento de crimes, a sociedade se tornaria caótica.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo", inafastável o intuito de comércio, haja vista a quantidade, variedade de entorpecentes e forma de acondicionamento dos estupefacientes, embalados em porções individuais, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas para majoração da sanção base. Ressalto que a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do réu são bastante significativas, o que atrairia o quanto consta do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, porém referida circunstância será analisada por ocasião da terceira fase da dosimetria, curvando-se o Juízo ao entendimento dominante no c. STJ, a fim de evitar bis in idem.

Reconheço a atenuante da confissão, que não pode levar a pena além do patamar mínimo legal, nesta etapa da dosimetria, na dicção do enunciado de nº 231, do c. STJ.

Finalmente, anoto ser o denunciado primário na data dos fatos. Nada obstante, o réu estava na posse de substância de alto poder vulnerante (cocaína), em quantidade e variedade significativas (95 porções de cocaína, com peso total bruto de 110g, 36 porções de cocaína, com peso total bruto de 140g e 13 porções de skunk, com peso total bruto de 12g), salientando ser o skunk droga que não é comum em apreensões na região. Outrossim, o réu estava atuando em conhecido ponto de venda de drogas na comarca e, como de conhecimento comum, não é qualquer pessoa que pode comercializar estupefacientes nesses locais, que são dominados pela criminalidade, ou seja, somente aqueles que gozam de certa confiança dos conhecidos "gerentes do tráfico" é que são autorizados a fazê-lo, sinalizando a proximidade do réu com atividades ilícitas.

Não é demais ressaltar que a atuação do acusado no tráfico de drogas lhe serviria como forma de sustento, pois informou passar por dificuldades financeiras. Foi juntado aos autos documento em que pessoa de prenome Edmilson atesta que o réu estava trabalhando consigo na data dos fatos, porém, ou o que recebia não era suficiente e o acusado pensava em complementar a renda com o crime, ou achou que poderia ganhar dinheiro de forma fácil, cometendo delito que promove e mantém adicção de milhares de pessoas, destruindo vidas e famílias.

Desta feita, o perfil do denunciado se afasta, em certa medida, do pequeno traficante, aquele ao qual a benesse legal é destinada. O beneficiário do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aquele traficante eventual, que lida com pequena quantidade de drogas e que não guarda ligação com atividades ilícitas e organizações criminosas.

Assim é que, apenas em homenagem ao princípio da dúvida, que deve, ainda que minimamente existente, beneficiar a acusada, concedo o redutor descrito no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em grau mínimo, tornando definitiva a sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausente informações a respeito da situação financeira da acusada.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para CONDENAR o réu MAICOL DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. No entanto, levando em consideração o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado na sentença, DETERMINO a expedição de guia de execução provisória com urgência, para que o réu aguarde o trânsito em julgado no regime semiaberto e/ou progrida, se o caso.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 6 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA